

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

AUSENTE E DESERTOR DESAPARECIDO E EXTRAVIADO

LEI 5.346/1992 • ARTS. 40 A 46 • PRAZOS • CONSEQUÊNCIAS • REAPARECIMENTO



TITÃ

LEGISLAÇÃO • AULA 07

5 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL



MAPA DA AULA

LEI 5.346/1992 - ARTS. 40 A 46

Esta aula é praticamente uma linha do tempo. A banca troca prazos, confunde ausência com deserção e tenta aplicar desaparecimento a militar inativo. Memorize primeiro os marcos temporais; depois, as consequências administrativas.

SITUAÇÃO	MARCO-CHAVE	EFEITO IMEDIATO
Ausente	Mais de 24 h consecutivas	Não comparece sem comunicar ou afasta-se sem licença.
Desertor	Mais de 8 dias consecutivos	Interrupção do serviço ativo; seguem formalidades do art. 42.
Desaparecido	Paradeiro ignorado por mais de 8 dias	Somente militar da ativa e sem indício de deserção.
Extraviado	Desaparecimento por mais de 30 dias	Passa a ser oficialmente extraviado e agregado.

SEQUÊNCIA DE MEMÓRIA

24 HORAS → AUSENTE | +8 DIAS → DESERTOR | +8 DIAS DE PARADEIRO IGNORADO, SEM DESERÇÃO → DESAPARECIDO | +30 DIAS → EXTRAVIADO.

NÃO CONFUNDA

Ausência/deserção parte de não comparecimento ou afastamento sem licença. Desaparecimento/extravio parte de paradeiro ignorado em serviço, viagem, operação ou calamidade pública.



AUSENTE X DESERTOR

ARTS. 40 E 41

Os dois conceitos usam praticamente as mesmas condutas. O que muda é o prazo. O policial militar pode deixar de comparecer à OPM sem comunicar o impedimento ou afastar-se, sem licença, da OPM/local onde deva permanecer.

PONTO	AUSENTE	DESERTOR
Prazo	Mais de 24 horas consecutivas.	Mais de 8 dias consecutivos.
Conduta 1	Não comparece à OPM sem comunicar o impedimento.	Mesma lógica.
Conduta 2	Afasta-se sem licença da OPM/local obrigatório.	Mesma lógica.
Pegadinha	48 h não é deserção.	O nono dia ultrapassa o marco de 8 dias.

REGRA DE PROVA

Se o enunciado disser apenas 48 horas, marque AUSENTE. Se disser 9 dias consecutivos, a hipótese já alcança o conceito estatutário de DESERTOR.

A PALAVRA IMPORTANTE É “MAIS DE”

A banca pode trocar “mais de 8 dias” por “8 dias”. O estatuto exige ultrapassar o oitavo dia.



DESERÇÃO - CONSEQUÊNCIAS

ART. 42

A deserção não é apenas um rótulo temporal. O art. 42 traz efeitos administrativos relevantes e diferencia o tratamento conforme a estabilidade do militar.

SITUAÇÃO	CONSEQUÊNCIA
Regra geral	A deserção acarreta interrupção do serviço ativo.
Oficial ou praça com estabilidade	Após formalidades legais, fica agregado.
Oficial / militar com estabilidade sem captura ou apresentação	Demissão/exclusão processa-se após 6 meses de agregação.
Praça sem estabilidade	Exclusão automática após ser oficialmente declarada desertora.
Captura ou apresentação voluntária	Submissão a inspeção de saúde; os efeitos seguintes variam conforme aptidão e situação funcional.

PEGADINHA DA ESTABILIDADE

Não diga que todo desertor é imediatamente excluído. A exclusão automática prevista no §3º recai sobre a praça sem estabilidade assegurada.

QUESTÃO PMAL 2018

O CEBRASPE já combinou 9 dias de ausência com soldado de 4 anos de serviço para cobrar, no mesmo item, conceito de desertor + exclusão do serviço ativo.



DESAPARECIDO X EXTRAVIADO

ARTS. 43 A 45

Aqui o gatilho não é “faltou ao quartel”, e sim paradeiro ignorado. O Estatuto limita o desaparecimento ao policial militar da ativa em situações funcionais específicas.

INSTITUTO	REQUISITOS
Desaparecido	Militar da ativa + serviço/viagem/operação/calaminade pública + paradeiro ignorado por mais de 8 dias + ausência de indício de deserção.
Extraviado	Militar que permaneceu desaparecido, na forma anterior, por mais de 30 dias.
Efeito do extravio	Oficialmente extraviado e agregado; há interrupção do serviço ativo.
Desligamento	6 meses após a agregação por motivo de extravio.
Acidente reconhecido	Em hipóteses legais como naufrágio, sinistro aéreo e calamidade, o extravio pode ser considerado falecimento para fins estatutários.

DUAS TRAVAS DO DESAPARECIDO

1. Tem de ser militar da ativa. 2. Não pode haver indício de deserção. Essas duas expressões derrubam muitos itens.

30 DIAS NÃO É O PRAZO DO DESAPARECIMENTO

Mais de 8 dias = desaparecido. Permanecer nessa condição por mais de 30 dias = oficialmente extraviado.



REAPARECIMENTO

ART. 46

O reaparecimento de policial militar considerado desaparecido ou extraviado, já desligado do serviço ativo, não encerra simplesmente o caso. O Estatuto prevê retorno funcional provisório enquanto são apuradas as causas do afastamento.

PASSO	EFEITO
1. Reaparece	Se já estava desligado do serviço ativo, ocorre reinclusão.
2. Situação funcional	Nova agregação enquanto se apuram as causas do afastamento.
3. Apuração	O Comandante-Geral pode determinar sindicância, se julgar necessário.



LEITURA CORRETA DO FLUXO

A linha acima é um mapa de prova, não uma transformação automática entre todos os institutos. Desaparecimento/extravio dependem de paradeiro ignorado e ausência de indício de deserção.

REAPARECEU?

Se já havia sido desligado, a palavra-chave é reinclusão + nova agregação, com apuração das causas do afastamento.



PEGADINHAS CEBRASPE

RESPOSTAS AUTOMÁTICAS

A BANCA DIZ...	VOCÊ RESPONDE...
48 horas sem comparecer = desertor.	ERRADO. Mais de 24 h configura ausência; deserção exige mais de 8 dias.
Militar inativo com paradeiro ignorado >8 d = desaparecido.	ERRADO. O art. 43 exige policial militar da ativa.
Desaparecido pode existir mesmo com indício de deserção.	ERRADO. A ausência de indício de deserção é requisito.
Mais de 30 dias desaparecido = extraviado.	CERTO, nos termos do art. 44.
Todo desertor é excluído imediatamente.	ERRADO. A automaticidade é prevista para praça sem estabilidade.
Extraviado fica agregado.	CERTO: a agregação acompanha a declaração oficial de extravio.
Reaparecimento após desligamento = reinclusão e nova agregação.	CERTO.

MACETE FINAL

24H = AUSENTE | 8D = DESERTOR | 8D + PARADEIRO + ATIVA + SEM DESERÇÃO = DESAPARECIDO | 30D = EXTRAVIADO.



QUESTÕES REAIS - PMAL

CESPE / CEBRASPE

1 CESPE • PM-AL • ASPIRANTE • 2012 • Q287746

De acordo com o Estatuto da PMAL, o não comparecimento de policial militar à organização por mais de 24 horas consecutivas configura qual situação?

A) deserção B) abandono C) desaparecimento D) ausência E) renúncia

Enunciado condensado; alternativas preservam o núcleo da questão real.

2 CESPE / CEBRASPE • PM-AL • SOLDADO • 2018 • Q937652

Soldado da PMAL, com quatro anos de serviço, deixa de comparecer à OPM por nove dias consecutivos, sem comunicar o motivo. O item afirma que ele é considerado desertor e será excluído do serviço ativo.

C Certo E Errado

Enunciado condensado a partir do item oficial.

POR QUE ESSAS DUAS SÃO IMPORTANTES

A primeira isola o prazo de 24 horas. A segunda combina deserção + consequência funcional, exatamente o tipo de item que o CEBRASPE usa para testar duas regras ao mesmo tempo.



QUESTÕES REAIS - MESMO INSTITUTO

CESPE - LEGISLAÇÃO MILITAR

3 CESPE • PMDF • SOLDADO • 2002

Soldado deixa de comparecer por 48 horas consecutivas à OPM, sem comunicar impedimento. O item afirma que ele deve ser considerado desertor.

C Certo E Errado

Item real CESPE; mesma lógica temporal do instituto.

4 CESPE • PMDF • SOLDADO • 2002

Policia militar na inatividade, em viagem, permanece com paradeiro ignorado por mais de oito dias. O item afirma que ele será considerado desaparecido.

C Certo E Errado

Item real CESPE; foco no requisito "militar da ativa".

5 CESPE • PMDF • SOLDADO • 2002

Cabo da ativa desaparece durante operação policial militar e permanece com paradeiro ignorado por mais de trinta e nove dias. O item afirma que ele será oficialmente considerado extraviado.

C Certo E Errado

Item real CESPE; mesma progressão desaparecido → extraviado.



GABARITO COMENTADO

5 QUESTÕES REAIS

1 LETRA D

Mais de 24 horas consecutivas sem comparecer ou afastado sem licença enquadra o militar como ausente.

2 CERTO

Nove dias ultrapassam o marco de 8 dias. Como o soldado indicado não possui estabilidade, a questão combina corretamente deserção e exclusão do serviço ativo.

3 ERRADO

48 horas configuram ausência, não deserção. O marco da deserção é superior a 8 dias.

4 ERRADO

O conceito de desaparecido exige policial militar da ativa; o item coloca o militar na inatividade.

5 CERTO

Paradeiro ignorado por mais de 8 dias em operação gera desaparecimento; permanecendo nessa situação por mais de 30 dias, torna-se extraviado.

MAPA FINAL

GATILHO	RESPOSTA
>24 h	Ausente.
>8 dias sem licença / sem comunicar	Desertor.
>8 dias de paradeiro ignorado + ativa + sem indício de deserção	Desaparecido.
>30 dias desaparecido	Extraviado + agregação.
Reaparecimento após desligamento	Reinclusão + nova agregação; pode haver sindicância.



RASTREABILIDADE E FECHAMENTO

DIA 07 - 5/5

Recorte da Legislação PMAL - Aula 07: Lei Estadual nº 5.346/1992, Título V, arts. 40 a 46. A estrutura privilegia prazos, requisitos e consequências com maior potencial de cobrança objetiva.

BASE NORMATIVA

Lei Estadual nº 5.346/1992 - Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, arts. 40 a 46. Conferência com versão atualizada de 2025 e cadastro oficial da Assembleia Legislativa de Alagoas.

Q1

CESPE - PM-AL - Aspirante da Polícia Militar - 2012 - Q287746 - ausência por mais de 24 horas.

Q2

CESPE/CEBRASPE - PM-AL - Soldado da Polícia Militar - 2018 - Q937652 - nove dias de ausência, deserção e exclusão.

Q3-Q5

CESPE - PMDF - Soldado - 2002 - itens sobre 48 horas, militar inativo desaparecido e extravio após mais de 30 dias. Usados como fixação do mesmo núcleo conceitual.

REGRA DA MENTORIA

Questões autorais foram excluídas da lista principal. Enunciados longos foram condensados sem alterar o núcleo jurídico cobrado.

DIA 07 FECHADO

DIA 07 • 5/5 AULAS CONCLUÍDAS • FALTAM 0 AULAS

LEGISLAÇÃO PMAL AULA 07 • AUSENTE • DESERTOR • DESAPARECIDO • EXTRAVIADO • 5 QUESTÕES REAIS • ZERO AUTORAL